

๒๕๔๖ โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองนั้นถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้กรรมการรายอื่นเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันมากกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างทำงานจริง เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๓,๔๔๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรุกชชาติเพ จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองนั้นถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไปกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาปฏิบัติงานจริง และย่อมมีผลทำให้งานของทางราชการหรือบริการสาธารณะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ อันเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่งของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ซึ่งมีโทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้จัดทำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินอันเป็นเท็จ และให้ความร่วมมือในการพิจารณา อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนไม่มาก จึงกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๑๐ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับอัตราเงินเดือนขณะกระทำความผิดเดือนละ ๑๐,๘๖๐ บาท คิดเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๑๐๘,๖๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดโทษปรับสอดคล้องกับโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบฉบับเดียวกัน คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.ง. ๒/๒๕๖๖)

๓. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และฐานเป็นผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายไว้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้มีอำนาจสั่งจ้างได้จัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อขยายกำหนดระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิได้มีการเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อกรรมการปกครองตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนด อีกทั้งยังเป็น



การขยายระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่สามารถขยายได้ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ ถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวลงนามในสัญญาจ้างให้มีการแก้ไขแบบรูปรายการ อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุและวิธีการปฏิบัติงานโดยไม่มี การรับรองเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงจากผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และเมื่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกต้องทั้งสองกรณีข้างต้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย พหุติการณ์ ดังกล่าวจึงเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ส่วนการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีอำนาจหน้าที่อนุมัติ ให้ดำเนินโครงการและเป็นผู้บังคับบัญชา ได้ลงนามทำสัญญาจ้างโครงการปลูกสร้างสิ่งอื่นใด ล่วงล้ำเข้าไปในลำน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งที่ทราบที่อยู่แล้วว่าโครงการดังกล่าว ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้ง ยังไม่ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ พหุติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชา จงใจบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๕๒ ของระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

สำหรับการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะประธานกรรมการ กำหนดราคากลาง ได้จัดทำประมาณราคากลางขึ้นใหม่ในวันเดียวกับที่มีการลงนามทำสัญญาจ้าง กรณีดังกล่าวมิใช่การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการประกวดราคา แต่เป็น การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ในวงเงินจ้างตามสัญญาเดิม เมื่อการกำหนดราคากลางขึ้นใหม่ดังกล่าวสูงกว่าความเป็นจริง จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญา จงใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยการกำหนดราคากลางที่สูงเกินสมควร อันเป็นความผิดตามข้อ ๕๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลังฯ

ส่วนการกระทำของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะกรรมการ ตรวจการจ้างที่เสนอความเห็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามสัญญาจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคง แข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง โดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งรับผิดชอบ



หรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นมาก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้พื้นที่โครงการ ประกอบกับมีการขยายระยะเวลาโดยไม่ชอบ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจการจ้างจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ และฐานเป็นผู้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๔๙ ของระเบียบฉบับเดียวกัน

ในการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูง องค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูง ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้ลงนามในสัญญาจ้างเพื่อว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในวงเงินงบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท และต่อมาในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อขยายกำหนดระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง แต่เนื่องจากเงินงบประมาณที่ใช้จ้างตามสัญญาจ้างในกรณีนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของรัฐบาลที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงได้รับการจัดสรรมาจากกรมการปกครอง การแก้ไขสัญญาจ้างจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จัดสรรงบประมาณให้ตามข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขสัญญาจ้างโดยพลการโดยที่ไม่ได้มีการเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อกรมการปกครอง ย่อมเป็นการแก้ไขสัญญาจ้างที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และแม้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามสัญญาจ้างได้ในระหว่างที่รอการอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นระยะเวลา ๗๐ วัน อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ดุลพินิจขยายระยะเวลาได้ตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดียวกันก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างเกินกว่าระยะเวลา ๗๐ วันข้างต้นโดยไม่มีการแจ้งเหตุเพื่อขอขยายระยะเวลาจากผู้รับจ้างตามข้อ ๖๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ย่อมเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่สามารถ



ขยายได้ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้รวม ๑๑๕ วัน อัตราค่าปรับวันละ ๒,๐๗๐ บาท เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน ๒๓๘,๐๕๐ บาท จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล อันถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงครบองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงที่เป็นหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามบันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการจากการถมดินเพื่อขยายไหล่ทางเป็นชุดดินตะกอนทะเล เพื่อนำไปถมขยายไหล่ทาง แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่ากรมการปกครองได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามข้อ ๕๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เสนอให้แก้ไขแบบรูปรายการอันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุและวิธีการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับรองเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง จากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันว่า การใช้ดินชุดลอกตะกอนทะเล มาถมขยายไหล่ทางควรมีการตรวจสอบเนื่องจากมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๘ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และเมื่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องของผู้ฟ้องคดี ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการที่ความมั่นคงแข็งแรงของไหล่ทางลดลง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงครบองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงที่เป็นหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ เช่นเดียวกัน

สำหรับประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นผู้บังคับบัญชาบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลน้อยที่พิพาทมีลักษณะเป็นโครงการที่ปลูกสร้างสิ่งอันใดล่วงล้ำเข้าไปในลำน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และการถมดินในทะเลเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นขออนุญาตดำเนินการตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ ในการขออนุญาต



ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินโครงการที่พิพาทนี้ จึงต้องยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร อันได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบคำขอดังกล่าวตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นอกจากนี้ พื้นที่ทะเลน้อยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดขุดหาดิน หิน หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูง และเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อนุมัติ ให้ดำเนินโครงการและเป็นผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ได้ดำเนินการลงนามทำสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ทะเลน้อย ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า และอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงยังไม่ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อดำเนิน โครงการ ประกอบกับเป็นการตัดสินใจทำสัญญาก่อนที่จะทราบว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่หรือไม่ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาจงใจบริหารการเงินและการคลัง ด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ อันเข้าองค์ประกอบความผิดวินัย ทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นผู้บังคับบัญชาบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยง ต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลังฯ

ส่วนประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานหรือโครงการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือไม่ นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ร่วมจัดทำและลงนามรับรองเอกสารถอดแบบสำรวจปริมาณงานวัสดุและก่อสร้าง และมีหน้าที่ จัดทำเอกสารประมาณการราคากลางให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อใช้เป็นราคากลางประกอบ การประกวดราคาและการจัดทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลน้อย แต่ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำประมาณการราคากลางขึ้นใหม่ในวันเดียวกับที่ ผู้ฟ้องคดีลงนามทำสัญญาจ้าง โดยกำหนดค่าขุดลอกดินตะกอนทะเล จากเดิม ๒๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เป็น ๓๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และเพิ่มค่าขนย้ายดินตะกอนทะเล ๔๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร (เดิมไม่มี) การกระทำดังกล่าวจึงมิใช่การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการประกวดราคา หากแต่เป็น



การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน แต่ให้มีวงเงินจ้างตามสัญญาเท่าเดิม ซึ่งต้องนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ มาเทียบเคียงเพื่อใช้บังคับด้วย และเมื่อการกำหนดราคากลางขึ้นใหม่ของผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาจำดังกล่าว จงใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยการกำหนดราคากลางที่สูงเกินสมควร เข้าลักษณะเป็นความผิดตามข้อ ๕๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

ส่วนการพิจารณาความผิดประการสุดท้ายว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้างตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และมีหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการทำสัญญาจ้างโดยยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงานตามสัญญาจ้างเดิมทั้งหมด การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างเสนอความเห็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามสัญญาจ้างจากการใช้ดินถมเป็นการขุดดินตะกอนทะเลเพื่อนำไปถมขยายไหล่ทาง และต่อมาเสนอความเห็นขอเปลี่ยนแปลงเป็นขุดดินตะกอนทะเลเพื่อถมขยายไหล่ทางแล้วใช้ดินถม ซึ่งเป็นการเสนอความเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างที่จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างตามข้อ ๕๘ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ แต่ปรากฏว่าการแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียดดังกล่าวไม่มีการรับรองเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของไหล่ทางจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ มาก่อน การกระทำดังกล่าวจึงขัดต่อข้อ ๕๘ วรรคห้า ของระเบียบดังกล่าว ทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้พื้นที่ดังกล่าว อันเป็นความเสียหายที่รัฐได้รับจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีแล้ว ประกอบกับการแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาจ้างจากการใช้ดินถมเป็นการขุดดินตะกอนทะเลเพื่อนำไปถมขยายไหล่ทาง ผู้ฟ้องคดีได้นำมาเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งได้วินิจฉัยมาแล้วว่าทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพนาพองไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการกระทำเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดี



จึงเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจการจ้าง จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงได้ให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากการใช้ดินถมเป็นการขุดดินตะกอนทะเล เป็นการกระทำในฐานะผู้บังคับบัญชา กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๔๙ ของระเบียบดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าในชั้นการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว โดยระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในการกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในเรื่องที่กล่าวหาโดยสรุปพร้อมพยานหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจเรื่องที่ถูกล่าม้างเพียงพอที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งการให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและการไต่สวนด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการไต่สวน รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้เข้าชี้แจงแถลงด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการไต่สวนแล้ว การพิจารณาเพื่อมีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับโทษปรับทางปกครอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีเหตุบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะเป็นเหตุทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับโทษปรับทางปกครอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อง. ๑/๒๕๖๗)

๔. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา จัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างรายใดรายหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่หัวหน้าฝ่ายผังเมืองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการประมาณราคาโดยสังเขปโดยมิได้ใช้วิธีคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด



ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริง ถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางจัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคา หรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ส่วนการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างโครงการเดียวกัน อีกหน้าที่หนึ่งนั้น เมื่อหัวหน้าฝ่ายผังเมืองไม่ได้เข้าร่วมตรวจสอบรับมอบงานงวดสุดท้าย แต่ได้ลงลายมือชื่อรับรองว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา การกระทำดังกล่าวถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ และเมื่อการกระทำของหัวหน้าฝ่ายผังเมืองดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงต้องรับโทษปรับทางปกครองทุกข้อ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกัน

เมื่อในขณะที่ยุฟองคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุฟองคดีที่ ๔ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารกลางวัน ภายในโรงเรียน ร. อำเภอบางขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเดียวกัน ยุฟองคดีที่ ๔ ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวด้วยวิธีการประมาณราคาโดยสังเขป และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโรงอาหารกลางวันเป็นเงินจำนวน ๕,๒๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นำราคากลางไปใช้เป็นราคากลางตามประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารกลางวัน ภายในโรงเรียน ร. ด้วยระบบ e-Auction ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ และต่อมาได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดให้เป็นผู้รับจ้างตามโครงการข้างต้น โดยมีวงเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๕,๒๑๔,๐๐๐ บาท แต่หลังจากนั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่า การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารกลางวันพิพาทไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อันเป็นการกระทำความผิดตามข้อ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และในข้อหาตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา อันเป็นการกระทำความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกัน

ในส่วนข้อหาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโดยมิชอบ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยอมรับข้อเท็จจริงและตอบข้อกล่าวหาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการประมาณราคาโดยสังเขป โดยมีได้ใช้วิธีคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ทำให้องค์การบริหาร



ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนดราคากลางที่ใช้ในการประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างที่พิพาทเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าราคากลางที่คำนวณถูกต้องแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๗,๖๕๗.๖๗ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด เป็นเหตุให้รัฐหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหายจากการนำราคากลางดังกล่าวไปใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นเสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง และต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริง อันถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางจัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเมื่อพิจารณาว่าขณะมีการกระทำความผิดผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมืองซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการระดับสูง อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่างหรืองานก่อสร้างโดยตรง จึงย่อมเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้างงานก่อสร้าง กรณีจึงถือว่าเป็นการกระทำโดยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถึงขนาดเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การกำหนดโทษให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดเท่ากับเงินเดือน ๑๑ เดือน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปรับทางปกครองโดยพิจารณาถึงระดับความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว

สำหรับข้อหาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจรับงานจ้างตามโครงการพิพาทไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยมิชอบ อันเป็นการกระทำความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ยอมรับว่ามีได้ดำเนินการตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงวดสุดท้ายว่าได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่ได้ลงลายมือชื่อรับรองว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา โดยอ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างในคราวเดียวกัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการพิพาทได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้รัฐหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างในส่วนของงานที่มีการตรวจรับโดยไม่ถูกต้อง เป็นเงินจำนวน ๑๔๒,๒๓๘.๑๓ บาท อันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ โดยเห็นควรกำหนดโทษปรับเท่ากับเงินเดือน ๗ เดือน ตามข้อ ๙ (๓) ของระเบียบฉบับดังกล่าว



ทั้งนี้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงต้อง
รับโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๓๙ และข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ทุกข้อตามข้อ ๑๓ ของระเบียบฉบับเดียวกัน (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๒/๒๕๖๗)



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ฟป. ๒๗/๒๕๖๖	๖๓๐
ฟป. ๓๘/๒๕๖๖	๖๓๕
ฟป. ๔๐/๒๕๖๖	๖๓๙
ฟป. ๔๘/๒๕๖๖	๖๔๙
อ. ๓๖/๒๕๖๖	๖๐๐
อ. ๗๒-๗๓/๒๕๖๖	๕๐๙
อ. ๗๔-๗๖/๒๕๖๖	๕๖๘
อ. ๒๙๖/๒๕๖๖	๕๖๑
อ. ๓๘๘/๒๕๖๖	๖๕๖
อ. ๔๐๘/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๐๙/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๑๐/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๑๑/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๑๔/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๑๘/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๒๗/๒๕๖๖	๒๗๑
อ. ๔๖๔/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๕๘๐/๒๕๖๖	๒๗๕
อ. ๕๘๔/๒๕๖๖	๖๔๒
อ. ๕๘๖/๒๕๖๖	๕๕๘
อ. ๕๙๑/๒๕๖๖	๓๖๔
อ. ๖๓๘/๒๕๖๖	๓๔๙
อ. ๖๔๓/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๖๔๙/๒๕๖๖	๓๖๗
อ. ๖๕๗/๒๕๖๖	๓๗๙
อ. ๖๖๗/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๖๗๓/๒๕๖๖	๔๔๗
อ. ๖๘๐/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๖๘๗/๒๕๖๖	๕๐๕
อ. ๗๒๑/๒๕๖๖	๖๕๗



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๗๒๓/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๗๒๕/๒๕๖๖	๓๑๑
อ. ๗๓๓/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๗๓๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อ. ๗๓๘/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อ. ๗๓๙/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อ. ๗๔๐/๒๕๖๖	๔๐๘
อ. ๗๔๙/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๗๕๒/๒๕๖๖	๖๖๓
อ. ๗๕๓/๒๕๖๖	๔๒๔
อ. ๗๖๖/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๗๗๕/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๗๗๖/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อ. ๗๙๑/๒๕๖๖	๖๕
อ. ๘๐๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๑๔/๒๕๖๖	๕๘๑
อ. ๘๑๗/๒๕๖๖	๔๒๖
อ. ๘๒๑/๒๕๖๖	๕๖๓
อ. ๘๒๓/๒๕๖๖	๒๖๐
อ. ๘๒๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๔๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๑๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๑๘/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๒๖/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๓๔/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๔๙๐
อ. ๘๓๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๔๐/๒๕๖๖	๒๒๙
อ. ๘๖๓/๒๕๖๖	๓๗๘
อ. ๘๖๙/๒๕๖๖	๔๕๔
อ. ๘๗๘/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๙๑/๒๕๖๖	๕๔๗



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๑๐๐๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๔๙๑
อ. ๑๐๐๖/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๐๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๐๘/๒๕๖๖	๔๖๐
อ. ๑๐๐๙/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๑๐/๒๕๖๖	๔๖๘
อ. ๑๐๒๒/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๒๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๓๓/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๑๐๓๖/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๕๔/๒๕๖๖	๒๔๐
อ. ๑๐๕๙/๒๕๖๖	๔๑๗
อ. ๑๐๖๖/๒๕๖๖	๓๗๖
อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๖	๒๒๑
อ. ๑๐๗๘/๒๕๖๖	๔๓๕
อ. ๑๐๘๙/๒๕๖๖	๓๕๒
อ. ๑๑๑๙/๒๕๖๖	๔๖๒
อ. ๑๑๒๙/๒๕๖๖	๒๒๒, ๔๗๔
อ. ๑๑๔๑/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๑๑๔๔/๒๕๖๖	๒๖๑
อ. ๑๑๕๘/๒๕๖๖	๓๕๔
อ. ๑๑๗๑/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๑๑๘๒/๒๕๖๖	๔๖๔
อ. ๑๑๘๓/๒๕๖๖	๔๒๓
อส. ๘๑/๒๕๖๖	๓๒๐
อส. ๒๑๘/๒๕๖๖	๒๓๕, ๒๔๑
อส. ๒๓๔/๒๕๖๖	๒๔๔
อส. ๒๕๐/๒๕๖๖	๒๕๙
อส. ๒๕๓/๒๕๖๖	๒๔๒
อส. ๒๕๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๓๕๖
อส. ๒๖๐/๒๕๖๖	๓๒๓



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อส. ๒๘๓/๒๕๖๖	๑๐๗, ๑๐๘, ๒๓๗
อบ. ๘๐/๒๕๖๖	๔๙๖
อบ. ๒๒๘/๒๕๖๖	๖๒๔
อบ. ๒๔๗/๒๕๖๖	๖๒๑
อบ. ๓๐๔/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อบ. ๓๒๔/๒๕๖๖	๔๙๙
อบ. ๓๒๗/๒๕๖๖	๖๑๔
อบ. ๓๓๓/๒๕๖๖	๖๔๕
อบ. ๓๕๕/๒๕๖๖	๖๖
อบ. ๓๘๖/๒๕๖๖	๖๒๗
อง. ๑/๒๕๖๖	๖๖๗
อง. ๒/๒๕๖๖	๖๖๘
อฟ. ๑๑๕/๒๕๖๖	๕๓๓
อฟ. ๑๘๑/๒๕๖๖	๔๑๙
อฟ. ๑๘๓/๒๕๖๖	๔๔๔
อฟ. ๒๐๐/๒๕๖๖	๔๑๓
อฟ. ๒๐๑/๒๕๖๖	๔๒๘
อฟ. ๒๑๐/๒๕๖๖	๔๔๑
อฟ. ๒๑๖/๒๕๖๖	๔๓๐
อฟ. ๒๒๔/๒๕๖๖	๔๓๗
อฟ. ๒๓๕/๒๕๖๖	๔๔๖
อฟ. ๒๗๙/๒๕๖๖	๔๐๙
อฟ. ๒๙๙/๒๕๖๖	๔๑๙
อฟ. ๓๐๖/๒๕๖๖	๔๐๔
อฟ. ๓๑๕/๒๕๖๖	๔๑๔
อฟ. ๓๑๙/๒๕๖๖	๔๐๖
อฟ. ๓๒๓/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๔๓๒
อฟ. ๓๒๕/๒๕๖๖	๔๓๗
อฟ. ๓๕๖/๒๕๖๖	๔๑๙
อฟ. ๓๖๕/๒๕๖๖	๒๒๓
อริ. ๑๗/๒๕๖๖	๕๖๔



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.ร. ๗๓/๒๕๖๖	๒๕๔
อ.ร. ๙๓/๒๕๖๖	๕๕๕
อ.ร. ๑๓๐/๒๕๖๖	๒๕๑
อ.ร. ๑๔๓/๒๕๖๖	๓๑๔
อ.ร. ๑๔๘/๒๕๖๖	๕๕๒
อ.ร. ๑๔๙/๒๕๖๖	๖๕๗
อ.ร. ๑๖๒/๒๕๖๖	๖๕๗
อ.ร. ๑๖๕/๒๕๖๖	๖๕๗
อ.ร. ๑๗๑/๒๕๖๖	๒๙๘
อ.ร. ๑๗๓/๒๕๖๖	๒๘๑
อ.ร. ๑๘๔/๒๕๖๖	๕๘๔
อ.ร. ๑๘๔/๒๕๖๖	๓๙๕
อ.ร. ๒๐๒/๒๕๖๖	๓๙๗
อ.ร. ๒๐๖/๒๕๖๖	๕๑, ๙๕, ๕๒๙
อ.ร. ๒๑๑/๒๕๖๖	๗๓
อ.ร. ๒๒๖/๒๕๖๖	๕๗๕
อ.ร. ๒๒๗/๒๕๖๖	๕๙๗
อ.ร. ๒๓๑/๒๕๖๖	๑๘๒
อ.ร. ๒๓๖/๒๕๖๖	๖๖๑
อ.ร. ๒๔๐/๒๕๖๖	๕๘๗
อ.ร. ๒๔๕/๒๕๖๖	๗๓, ๓๑๕, ๖๕๔
อ.ร. ๒๔๖/๒๕๖๖	๕๙๘
อ.ร. ๒๕๕/๒๕๖๖	๕๑๕
อ.ร. ๒๕๗/๒๕๖๖	๙๙
อ.ร. ๒๕๘/๒๕๖๖	๖๕๙
อ.ร. ๒๖๕/๒๕๖๖	๕๒๑
อ.ร. ๒๖๖/๒๕๖๖	๖๖๑
อ.ร. ๒๖๗-๒๖๘/๒๕๖๖	๕๙๐
อ.ร. ๒๗๐/๒๕๖๖	๕๓๘
อ.ร. ๒๗๑/๒๕๖๖	๕๔๘
อ.ร. ๒๗๔/๒๕๖๖	๕๖๕



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.ร. ๒๓๗/๒๕๖๖	๙๘, ๓๙๖
อ.ร. ๒๓๙/๒๕๖๖	๓๔๓
อ.ร. ๒๘๐/๒๕๖๖	๒๙๙
อ.ร. ๒๘๕/๒๕๖๖	๒๘๔
อ.ร. ๒๘๗/๒๕๖๖	๕๓๘
อ.ร. ๒๘๙/๒๕๖๖	๗๔, ๓๑๖
อ.ร. ๒๙๑/๒๕๖๖	๕๗๓
อ.ร. ๒๙๔/๒๕๖๖	๒๒๔, ๒๙๔
อ.ร. ๒๙๖/๒๕๖๖	๓๔๗
อ.ร. ๒๙๗/๒๕๖๖	๕๙๒
อ.ร. ๒๙๘/๒๕๖๖	๓๑๘
อ.ร. ๓๐๑/๒๕๖๖	๕๓๙
อ.ร. ๓๐๗/๒๕๖๖	๔๐๑
อ.ร. ๓๐๘/๒๕๖๖	๕๗๑



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.ร. ๑/๒๕๖๗	๒๑๖
พ.ร. ๒/๒๕๖๗	๒๑๗, ๓๔๕
อ. ๑/๒๕๖๗	๖๕๗
อ. ๗/๒๕๖๗	๔๓๓
อ. ๘/๒๕๖๗	๔๕๗
อ. ๑๒/๒๕๖๗	๒๖๖
อ. ๒๔/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๖๕๓
อ. ๒๖/๒๕๖๗	๒๖๘
อ. ๓๓/๒๕๖๗	๔๖๙
อ. ๓๖/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๗๔
อ. ๔๘/๒๕๖๗	๔๘๕
อ. ๕๘/๒๕๖๗	๓๓๔
อ. ๖๕/๒๕๖๗	๕๕๐
อ. ๗๔/๒๕๖๗	๓๖๐
อ. ๘๐/๒๕๖๗	๘๙
อ. ๘๘/๒๕๖๗	๔๗๑
อ. ๙๕/๒๕๖๗	๔๕๐
อ. ๙๖/๒๕๖๗	๔๖๗
อ. ๙๘/๒๕๖๗	๖๖๑
อ. ๑๑๐/๒๕๖๗	๓๕๘
อ. ๑๑๓/๒๕๖๗	๖๖๑
อ. ๑๑๔/๒๕๖๗	๖๖๑
อ. ๑๒๕/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๕๙
อ. ๑๓๕/๒๕๖๗	๖๖๑
อ. ๑๔๔/๒๕๖๗	๑๘๘
อ. ๑๕๓/๒๕๖๗	๒๙๖
อ. ๑๖๐/๒๕๖๗	๓๕๘
อ. ๑๖๙/๒๕๖๗	๘๙
อ. ๒๐๖/๒๕๖๗	๕๐๖
อ. ๒๒๕/๒๕๖๗	๔๘๖



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๒๒๖/๒๕๖๗	๓๒๗
อ. ๒๓๐/๒๕๖๗	๔๗๒
อ. ๒๔๐/๒๕๖๗	๓๘๒
อ. ๒๔๓/๒๕๖๗	๓๕๘
อ. ๒๔๔-๒๔๕/๒๕๖๗	๔๖๑
อ. ๒๔๘/๒๕๖๗	๑๕๐, ๒๔๖
อ. ๒๖๒/๒๕๖๗	๓๑๐
อ. ๒๖๖/๒๕๖๗	๒๗๗
อ. ๒๗๐/๒๕๖๗	๔๖๑
อ. ๒๗๓/๒๕๖๗	๔๗๕
อ. ๒๘๑/๒๕๖๗	๑๗๘, ๒๒๗
อ. ๒๘๖/๒๕๖๗	๒๗๒
อ. ๒๙๓/๒๕๖๗	๓๖๘
อ. ๓๑๓/๒๕๖๗	๓๘๘
อ. ๓๑๗/๒๕๖๗	๒๗๔
อ. ๓๒๑/๒๕๖๗	๓๐๑
อ. ๓๒๙/๒๕๖๗	๔๙๓
อ. ๓๓๖/๒๕๖๗	๕๑๖
อ. ๓๘๓/๒๕๖๗	๓๗๓
อ. ๔๑๙/๒๕๖๗	๕๘
อ. ๔๖๑/๒๕๖๗	๓๗๑
อ. ๔๗๙/๒๕๖๗	๓๘๖
อ. ๔๘๑/๒๕๖๗	๔๖๓
อ. ๕๐๔/๒๕๖๗	๓๖๒
อ. ๕๕๕/๒๕๖๗	๕๑๐
อ. ๕๘๖/๒๕๖๗	๓๕๐
อ. ๕๘๗/๒๕๖๗	๓๗๕
อ. ๖๑๑/๒๕๖๗	๓๓๕
อ. ๖๕๗/๒๕๖๗	๓๐๑
อ. ๖๘๑/๒๕๖๗	๔๙๔
อ. ๗๒๕/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๔๘๒



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๗๓๐/๒๕๖๗	๓๘๔
อ. ๗๔๓/๒๕๖๗	๔๘๐
อส. ๙/๒๕๖๗	๒๔๘
อส. ๑๓/๒๕๖๗	๒๖๔
อส. ๑๗/๒๕๖๗	๒๓๑
อส. ๒๖/๒๕๖๗	๕๗, ๒๘๕
อส. ๒๗/๒๕๖๗	๓๒๖
อส. ๔๑/๒๕๖๗	๓๒๙
อป. ๒/๒๕๖๗	๖๐๙
อป. ๔/๒๕๖๗	๖๐๒
อป. ๖/๒๕๖๗	๖๐๓
อป. ๙/๒๕๖๗	๖๑๒
อป. ๔๖/๒๕๖๗	๖๑๖
อป. ๕๓/๒๕๖๗	๖๐๕
อป. ๖๒/๒๕๖๗	๖๑๗
อป. ๘๘/๒๕๖๗	๖๐๗
อป. ๙๑/๒๕๖๗	๖๐๘
อึง. ๑/๒๕๖๗	๖๗๔
อึง. ๒/๒๕๖๗	๖๗๗
อฝ. ๑๖/๒๕๖๗	๓๓๑
อฝ. ๑๘/๒๕๖๗	๓๓๘
อฝ. ๒๗/๒๕๖๗	๔๑๑
อริ. ๓/๒๕๖๗	๕๔๔
อริ. ๔/๒๕๖๗	๓๙๓
อริ. ๗/๒๕๖๗	๒๑๘
อริ. ๑๒/๒๕๖๗	๕๕๒
อริ. ๑๓/๒๕๖๗	๓๙๙
อริ. ๑๔/๒๕๖๗	๒๙๐
อริ. ๒๐/๒๕๖๗	๕๙๔
อริ. ๒๕/๒๕๖๗	๓๐๓
อริ. ๒๙/๒๕๖๗	๓๐๔

